

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9350/2539

บริษัท ไทยวาปลาซ่า จำกัด
บริษัท โอทิสเอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 366 วรรคหนึ่ง

ข้อความในหนังสือยืนยันการซื้อขายที่ว่าเมื่อได้มีการทำสัญญาหลักแล้วโจทก์จะแจ้งให้ผู้รับเหมาหลักลงนามในสัญญารับเหมาช่วงกับจำเลยนั้นเป็นข้อความแห่งสัญญาอันโจทก์ผู้เป็นคู่สัญญาแม้เพียงฝ่ายเดียวได้แสดงไว้ว่าเป็นสาระหลักได้ลงนามในสัญญารับเหมาช่วงกับจำเลยสัญญาซื้อขายลิฟต์และอุปกรณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงยังมิได้มีการตกลงกันได้หมดทุกข้อต้องถือว่าโจทก์กับจำเลยยังมิได้มีสัญญาซื้อขายดังกล่าวต่อกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 366 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นบริษัทในเครือบริษัทโอทิสเอเลเวเตอร์จำกัด ซึ่งจดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2533 โจทก์ในฐานะผู้ซื้อและจำเลยในฐานะผู้ซื้อและจำเลยในฐานะผู้ขายได้ลงนามในหนังสือยืนยันการซื้อขาย (LETTER OF INTENT) ลิฟต์ความเร็วสูง จำนวน 14 ตัว เพื่อติดตั้งและใช้งานในโครงการก่อสร้างอาคารไทยวาปลาซ่าของโจทก์ โดยตกลง

ราคาซื้อขายพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งเป็นเงิน 96,500,000 บาท และค่าแรงในการติดตั้งพร้อมทั้งการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้ลิฟต์เป็นเงิน 5,500,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 102,000,000 บาท จำเลยได้รับชำระราคาจากโจทก์แล้วจำนวน ร้อยละ 2 คิดเป็นเงิน 1,930,000 บาท โดยจำเลยได้จัดให้ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด ออกหนังสือค้ำประกันนำมามอบให้แก่โจทก์ ส่วนค่าลิฟต์ที่เหลือจะจ่ายจำนวน ร้อยละ 8 เมื่อจำเลยได้ลงนามในสัญญารับเหมาช่วงกับผู้รับเหมาหลักนอกนั้นจะจ่าย ให้ตามผลงานที่ทำได้เป็นระยะ สำหรับค่าแรงติดตั้งจะจ่ายเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ก่อนที่โจทก์จะจ่ายเงินค่าลิฟต์ครั้งสุดท้าย จำเลยจึงต้องมอบหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารจำนวนร้อยละ 10 ของราคาซื้อขายและค่าติดตั้งเพื่อเป็นการสำคัญอันจะต้อง ตกลงกันหมดทุกข้อ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้รับเหมาค้ำประกันก่อนที่โจทก์กับจำเลยจะลง นามในหนังสือยืนยันการซื้อขาย จำเลยได้พรรณารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคและได้จัดส่งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่อง ลิฟต์พร้อมทั้งราคาและการชำระราคาให้โจทก์ทราบจนเป็นที่เข้าใจในเรื่องรายละเอียดในการซื้อขายรายนี้ รวมทั้งในเรื่องที่จะต้องลงนามในสัญญาเป็นผู้รับเหมา ช่วงกับผู้รับเหมาหลักภายหลังจากที่โจทก์สามารถว่าจ้างได้ ถือได้ว่าหนังสือยืนยัน การซื้อขายนี้เป็นสัญญาซื้อขายที่ถูกต้องตรงตามเจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ต่อมาเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน 2533 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2534 ก่อนที่โจทก์จะจัดหาผู้รับเหมาหลักได้ จำเลยได้ขอเพิ่มราคาค่า ลิฟต์พร้อมค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง อันเป็นการขัดกับข้อตกลงข้างต้น โจทก์ไม่ ยินยอมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2534 จำเลยได้มีหนังสือขอยกเลิกหนังสือยืนยันการ ซื้อขายพร้อมทั้งส่งเงินจำนวน 1,930,000 บาท คืนให้แก่โจทก์ และให้โจทก์ส่ง หนังสือค้ำประกันของธนาคารคืนแก่จำเลย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายโดยโจทก์ ต้องจัดซื้อลิฟต์ที่มีคุณสมบัติ ข้อกำหนด และประสิทธิภาพในการใช้งานเท่าเทียมกัน และจำนวนเดียวกันกับลิฟต์ที่โจทก์ตกลงซื้อจากจำเลยในราคา 145,127,100 บาท

อันเป็นราคาที่สูงขึ้นเป็นเงิน 48,627,100 บาท โจทก์ต้องเสียค่าแรงติดตั้งเป็นเงิน 11,828,000 บาท อันเป็นราคาที่สูงขึ้นเป็นเงิน 6,328,000 บาท รวมค่าลิฟต์และค่าแรงสูงขึ้นเป็นเงิน 54,955,100 บาท กับต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อเจรจา ค่าปรับปรุงแบบแปลนการก่อสร้างและค่าตกแต่งภายในเพื่อทำการติดตั้งลิฟต์ที่ได้จัดซื้อใหม่เป็นเงิน 2,500,000 บาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้นเป็นเงิน 57,455,100 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 57,455,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำหนังสือยืนยันการซื้อขายกับโจทก์ หนังสือดังกล่าวโจทก์ทำกับบริษัทโอทิสเอเลเวเตอร์จำกัด ซึ่งเป็น คนละบริษัทกับบริษัทจำเลย ทั้งหนังสือนั้นก็มิได้ประทับตราของบริษัท ถือว่าผู้ลงนามไม่มีอำนาจทำการแทนบริษัทจำเลยจึงไม่มีความผูกพันตามหนังสือดังกล่าว โจทก์ก็ไม่มีอำนาจฟ้อง หนังสือยืนยันการซื้อขายตามฟ้องเป็นเพียงคำเสนอจะทำสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนกับโจทก์ ยังไม่ป็นสัญญาซื้อขายเพราะยังอยู่ในเงื่อนไขบังคับก่อนที่ว่าโจทก์จะต้องจัดหาผู้รับเหมาหลักมาทำสัญญากับบริษัทจำเลยภายในเวลาอันสมควรก่อน เมื่อมีการทำสัญญาดังกล่าวอันถือว่าเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จแล้ว สัญญาซื้อขายลิฟต์ระหว่างโจทก์กับบริษัทจำเลยจึงจะเกิดมีผลผูกพันกันตามกฎหมาย แต่ปรากฏว่าหลังจากทำหนังสือยืนยันการซื้อขายกันนานถึง 8 เดือน โจทก์ยังไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมาหลักมาทำสัญญากับบริษัทจำเลยได้ บริษัทจำเลยได้มีหนังสือเร่งรัดให้โจทก์ดำเนินการดังกล่าวภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2533 มิฉะนั้นจะต้องปรับราคาลิฟต์ใหม่ตามภาวะของราคาในท้องตลาดซึ่งสูงขึ้น แต่โจทก์ก็เพิกเฉย บริษัทจำเลยจึงมีหนังสือบอกเลิกหนังสือยืนยันการซื้อขายพร้อมส่งเงิน 1,930,000 บาท คืนแก่โจทก์ ต่อมาในปี 2534 เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญากับผู้รับเหมาแล้ว บริษัทจำเลยจึงได้ตอบปฏิเสธไป โจทก์กับบริษัทจำเลยยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกัน ค่าเสียหาย

ตามฟ้องเป็นค่าเสียหายที่โจทก์กำหนดขึ้นเองและสูงเกินไป จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นบริษัทในเครือบริษัทโอทิสเอเลเวเตอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2533 นายไพฑูรย์ สมบัติพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการของจำเลยในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทโอทิสเอเลเวเตอร์(ประเทศสหรัฐอเมริกา) จำกัด ได้ลงนามในหนังสือยืนยันการซื้อขายตามเอกสารหมายเลข 5 (พร้อมคำแปลภาษาไทย) เพื่อตกลงขายลิฟต์ความเร็วสูงจำนวน 14 ตัว ในราคาพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งเป็นเงิน 102,000,000 บาท ให้แก่โจทก์ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานโครงการก่อสร้างอาคารไทยวาพลาซ่าของโจทก์ ต่อมาจำเลยไม่ส่งมอบลิฟต์ดังกล่าวให้โจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายโดยต้องซื้อลิฟต์จากบุคคลอื่นซึ่งมีราคาแพงกว่าที่ตกลงซื้อจากจำเลยมาติดตั้งในอาคารของโจทก์มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในประการแรกว่า หนังสือยืนยันการซื้อขายตามเอกสาร จ.5 เป็นสัญญาที่สมบูรณ์ใช้บังคับได้ตามกฎหมายแล้ว เพราะเมื่อพิจารณาข้อเสนอของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 9 (คำแปลภาษาไทยเอกสารหมายเลข 10) แล้ว จำเลยได้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับลิฟต์ที่เสนอขายไว้ครบถ้วน และหลังจากทำหนังสือยืนยันการซื้อขายจำเลยได้มอบหนังสือคำประกันของธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัดตาม

เอกสารพร้อมคำแปลหมาย จ.7 เพื่อคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของจำเลยให้แก่โจทก์ และต่อมาจำเลยได้เรียกเก็บค่าลิฟต์บางส่วนร้อยละ 2 จากโจทก์เป็นเงิน 1,930,000 บาท ตามใบเรียกเก็บเงินเอกสารหมาย จ.8 และโจทก์ได้ชำระเงินให้แก่จำเลยแล้วตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย จ.9 จึงเป็นการที่โจทก์ได้ตกลงรายละเอียดกับจำเลยโดยครบถ้วนแล้ว ทั้งสัญญาตามเอกสารหมาย จ.5 ข้อ 1 มีลักษณะเป็นข้อบังคับที่ให้สิทธิแก่โจทก์ที่จะกำหนดให้ฝ่ายจำเลยต้องทำสัญญารับเหมาช่วงกับผู้รับเหมาหลักเป็นข้อกำหนดต่างหากเมื่อสัญญาซื้อขายและติดตั้งลิฟต์มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายแล้วจึงไม่จำเป็นที่จำเลยจะต้องทำสัญญาซื้อขายลิฟต์ซ้ำซ้อนกับเอกสาร จ.5 อีก และหนังสือของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.6 ที่จำเลยแจ้งต่อโจทก์ว่าจำเลยกำลังร่างเอกสารสัญญาเพื่อให้โจทก์พิจารณาก็มิได้หมายถึงสัญญายืนยันการซื้อขายเอกสารหมาย จ.5 แต่อย่างใดเป็นเพียงสัญญาประสานการปฏิบัติงานในระหว่างติดตั้งลิฟต์กับผู้รับเหมานั้น จากพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยนำสืบมา เมื่อพิจารณาหนังสือยืนยันการซื้อขายตามเอกสาร จ.5 ข้อ 1 ที่ระบุว่า"บริษัทท่านจะถูกกำหนดให้เป็นผู้รับเหมาช่วงของผู้รับเหมาหลัก(ผู้ซึ่งยังจะต้องมีการตกลงทำสัญญากับบริษัทของข้าพเจ้าต่อไป)เมื่อได้มีการทำสัญญาหลักแล้ว เรา จะแจ้งให้ผู้รับเหมาหลักลงนามสัญญารับเหมาช่วงกับบริษัทท่าน" แล้ว เห็นว่า ข้อสัญญาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทจำเลยถูกกำหนดให้เป็นผู้รับเหมาช่วงของผู้รับเหมาหลักซึ่งโจทก์เป็นผู้จัดหาเมื่อโจทก์ทำสัญญากับผู้รับเหมาหลักแล้ว จึงจะมีการทำสัญญารับเหมาช่วงกับบริษัทโอทิสเอเลเวเตอร์ จำกัด ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป ซึ่งจำเลยก็ได้มีหนังสือยืนยันไปยังโจทก์ตามเอกสารหมายจ.6 อีก ความว่าฝ่ายจำเลยกำลังร่างเอกสารตามนัยของข้อกำหนดเฉพาะและข้อตกลงตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้แล้วเพื่อให้โจทก์พิจารณาในเวลาข้างหน้าอันใกล้นี้ ดังนี้ ตามหนังสือยืนยันการซื้อขายเอกสารหมาย จ.5 ข้อ 1 ดังกล่าว โจทก์และจำเลยต่างก็มีเจตนาว่ายังจะต้องมีสัญญาระหว่างฝ่ายจำเลยกับผู้รับเหมาหลัก

ของโจทก์อีกชั้นหนึ่งก่อนเป็นสาระสำคัญ ส่วนที่จำเลยได้มอบหนังสือสัญญาค้า
ประกันของธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาแก่
โจทก์ และจำเลยได้เรียกเก็บเงินค่าลิฟต์บางส่วนร้อยละ 2 จากโจทก์ตามเอกสาร
หมาย จ.8 และ จ.9 เป็นเงื่อนไขการชำระเงินอันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือยืนยันการ
ซื้อขายเอกสารหมาย จ.5 โดยที่เอกสารดังกล่าวนี้ยังมีเงื่อนไขตามสัญญาข้อ 1 ที่โจ
ทก์ต้องปฏิบัติและที่โจทก์อ้างว่าเอกสารจ.5 ข้อ 1 มีลักษณะเป็นข้อบังคับให้สิทธิแก่
โจทก์ที่จะกำหนดให้จำเลยต้องทำสัญญารับเหมาช่วงกับผู้รับเหมาหลักต่างหากเป็น
ข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อขายลิฟต์ จึงไม่จำต้องทำสัญญาซื้อขายลิฟต์ซ้ำซ้อน
กับเอกสารหมาย จ.5 อีก นั้น ข้อนี้ปรากฏว่านายชนันท์ ณ เกาะลอย ทนายความ
ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ได้มีหนังสือลงวันที่ 3 ตุลาคม 2534 ตามเอกสารหมาย จ.14
มาถึงจำเลยมีข้อความว่า "บริษัทไทยวาปลาซ่า" จำกัด ได้จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
หลักได้แล้วและได้แจ้งให้บริษัทท่านเข้าทำสัญญาตามเงื่อนไข จึงเรียนมายังบริษัท
ท่านเพื่อจัดการเกี่ยวกับสัญญาและเข้าทำสัญญาซื้อขายลิฟต์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
บริการตามเงื่อนไขข้อตกลงแห่งสัญญายืนยันการซื้อขาย" จึงเป็นข้อชี้ให้เห็นแน่ชัด
ว่า โจทก์ทราบเป็นอย่างดีว่าสัญญาซื้อขายลิฟต์และอุปกรณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลย
ยังไม่มีต่อกันจนกว่าจะได้มีการทำสัญญาหลักและผู้รับเหมาหลักได้ลงนามในสัญญา
รับเหมาช่วงกับจำเลยตามหนังสือยืนยันขายเอกสารหมาย จ.5 ข้อ 1 ให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อน และเกี่ยวกับการที่โจทก์จัดหาผู้รับเหมาหลักได้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
2534 นี้ก็เป็นระยะห่างจากวันที่ 20 มีนาคม 2533 อันเป็นวันทำหนังสือยืนยันการซื้อ
ขายถึง 1 ปี 6 เดือนเศษทั้งที่จำเลยกำหนดเวลาให้โจทก์จัดหาผู้รับเหมาหลักมาทำ
สัญญาภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2533 มิฉะนั้นจะปรับราคาลิฟต์พร้อมอุปกรณ์และค่า
ติดตั้ง เนื่องจากช่วงเวลาที่ยืดออกไปนั้น ต้นทุนลิฟต์พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงสูงขึ้น
และรุ่นหรือแบบลิฟต์ต้องเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ตามวิธีการค้าตามหนังสือ บริษัทโอ
ทิสเอเลเวเตอร์ จำกัด พร้อมคำแปลเอกสารหมาย ล.5 แต่โจทก์บอกปิดข้อเสนอของ

จำเลยดังกล่าวทำนองว่าจำเลยควรจะสั่งซื้อลิฟต์มาเก็บรักษาไว้ก่อนตามบันทึกข้อตกลงในที่ประชุมเอกสารหมายเลข.11 จำเลยจึงแจ้งยกเลิกเอกสารหมายเลข จ.5 พร้อมส่งเงินจำนวน1,930,000 บาท คืนโจทก์ ตามสำเนาหนังสือของจำเลยเอกสารหมายเลข.11 ดังนี้ ข้อความในหนังสือยืนยันการซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.5ที่ว่า เมื่อได้มีการทำสัญญาหลักแล้วโจทก์จะแจ้งให้ผู้รับเหมาหลักลงนามในสัญญารับเหมาช่วงกับจำเลยนั้น เป็นข้อความแห่งสัญญาอันโจทก์ผู้เป็นคู่สัญญาแม้เพียงฝ่ายเดียวได้แสดงไว้ว่าเป็นสาระสำคัญอันจะต้องตกลงกันหมดทุกข้อ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้รับเหมาหลักได้ลงนามในสัญญารับเหมาช่วงกับจำเลย สัญญาซื้อขายลิฟต์และอุปกรณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงยังมิได้มีการตกลงกันได้หมดทุกข้อต้องถือว่าโจทก์กับจำเลยยังมิได้มีสัญญาซื้อขายดังกล่าวต่อกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 366 วรรคหนึ่งไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับค่าเสียหายตามฎีกาของโจทก์ต่อไป

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ